

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5622/2541

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอก สิน จำกัด
(มหาชน

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ. มาตรา 19, มาตรา 87 ตริ เดิม, มาตรา 88 ทวิ เดิม (1)

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 32, มาตรา 38 (7)

พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม ป.ร.ฎ. (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 มาตรา 7, มาตรา 21 (2)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38(7) ระบุว่า
อธิบดีอาจมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนได้ โดยการมอบอำนาจตาม
มาตรานี้ให้ทำเป็นหนังสือ ดังนั้น การที่จำเลยทั้งสี่มิได้นำสืบว่า การมอบอำนาจ
ระหว่างอธิบดีและรองอธิบดี ดังกล่าวได้ทำเป็นหนังสือ จึงรับฟังไม่ได้ว่าได้มีการ
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนโดยชอบ และการที่ มาตรา 32 ของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้ระบุให้รองอธิบดีช่วยอธิบดีปฏิบัติราชการได้นั้น การที่จะช่วยปฏิบัติ
ราชการได้จะต้องได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากอธิบดีตามมาตรา 38 ดังกล่าวเสีย
ก่อนจึงจะช่วยปฏิบัติราชการตามมาตรา 32 ได้ การที่จำเลยทั้งสี่ไม่นำสืบถึงการมอบ
อำนาจระหว่าง อธิบดีกรมสรรพากรและ ป.รองอธิบดีกรมสรรพากรย่อมทำให้ข้อเท็จ
จริงรับฟังไม่ได้ว่า ป.รองอธิบดีกรมสรรพากรได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม
สรรพากรให้ขยายเวลาการออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรของโจทก์ ดังนั้นการ

ออกหมายเรียกตรวจสอบจึงไม่ชอบ เจ้าพนักงานประเมินจึงไม่มีอำนาจตรวจสอบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2533 ปัญหาดังกล่าว
เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลภาษีอากรมี
อำนาจวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรฯ มาตรา 17 การออกหมายเรียกบุคคลผู้มีหน้าที่
ยื่นแบบแสดงรายการการค้า นั้นประมวลรัษฎากรได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะในมาตรา
87 ตร. แล้ว จึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 19 เจ้าพนักงานประเมิน จึงมีอำนาจออก
หมายเรียกตรวจสอบได้ภายใน ระยะเวลาตามมาตรา 88 ทวิ(1) คือห้าปีนับแต่วัน
สุดท้าย แห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้า หรือวันที่ยื่น แบบแสดง
รายการการค้าแล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง ภาษีการค้าสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม 2533 ที่เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบ ถ้าโจทก์เสียไม่ถูกต้องย่อมถือได้ว่า
เป็นภาษีการค้าที่ค้างอยู่ เจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอำนาจประเมินได้ตาม พระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 มาตรา 21(2) การ
ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลูกค้าจะซื้อผ่านโจทก์ และ
จ่ายค่าธรรมเนียมการซื้อขายอัตราร้อยละ 0.5 ให้โจทก์การที่โจทก์ดำเนินการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจ่ายค่าธรรมเนียมให้โจทก์อัตราร้อยละ 0.5 ค่า
ธรรมเนียมอัตราร้อยละ 0.5 ดังกล่าวจึงเป็นรายรับที่โจทก์รับจากลูกค้า การที่โจทก์
นำไปจ่ายให้แก่โบรกเกอร์เป็นเรื่องระหว่างโจทก์ซึ่งเป็นชั้บโบรกเกอร์ปฏิบัติต่อ
โบรกเกอร์ตามความผูกพันระหว่างกัน โจทก์จะนำรายจ่ายดังกล่าวมาลดยอดรายรับ
ที่โจทก์ได้รับจากลูกค้าโจทก์ในอัตราร้อยละ 0.5 ให้ต่ำลงไม่ได้ ที่ศาลภาษีอากรกลาง
วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
เป็นอย่างดีโดยงดเบี้ยปรับที่เรียกเก็บจากโจทก์ทั้งสิ้นเว้นแต่เบี้ยปรับตามการ
ประเมินภาษีการค้าจากค่าธรรมเนียมรับและดอกเบี้ยรับส่วนลดรับซึ่งโจทก์กระทำ
ผิดพลาดโดยการเข้าใจข้อกฎหมายผิด จึงลด ให้ร้อยละ 50 นั้น ศาลภาษีอากรกลาง

วินิจฉัยชอบ ด้วยเหตุผลแล้ว ส่วนเงินเพิ่มภาษีการค่านั้น ประมวลรัษฎากรมิได้
บัญญัติให้งดหรือลดได้ ศาลจึงไม่มีอำนาจงดหรือลดให้ได้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลเลขที่
ต.2/1041/2/100494 หนังสือแจ้งภาษีการค้าเลขที่ ต.2/1041/4/102745 เลขที่
ต.2/1041/4/102746และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 380/2539/1เลขที่
381/2539/1 หากศาลเห็นว่าไม่สมควรเพิกถอนการประเมินก็ขอให้สั่งงดหรือลดเบี้ย
ปรับและเงินเพิ่มแก่โจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้วและกรณีไม่มีเหตุสมควรจะลด
เบี้ยปรับที่เรียกเก็บจากโจทก์ลงอีกส่วนเงินเพิ่มภาษีการค้าตามกฎหมายไม่อาจลดได้
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลเลขที่ ต.2/1041/2/100494 ลงวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2538และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 380/2539/1 กับให้แก้ไขการ
ประเมินภาษีการค้าตามหนังสือแจ้งภาษีการค้า เลขที่ ต.2/1041/4/102746ลงวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2538 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 381/2539/1 เฉพาะในส่วนที่
ประเมินและวินิจฉัยให้โจทก์ชำระเบี้ยปรับตามการประเมิน เป็นให้งดเรียกเก็บเบี้ย
ปรับค่าขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยตามประเด็นข้อแรกที่ว่า โจทก์และจำเลยทั้งสองต่างอุทธรณ์ว่าการออกหมายเรียกตรวจสอบของเจ้าพนักงาน ประเมินของจำเลยที่ 1 ชอบหรือไม่นั้นมีปัญหาวินิจฉัยประการแรกเกี่ยวกับภาษีเงิน ได้นิติบุคคลซึ่งจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า การขยายเวลาการออกหมายเรียกตรวจสอบ ภาษีอากรของโจทก์ ได้มีนางสาวประไพ อารยะรังสฤษฎ์รองอธิบดีกรมสรรพากร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเป็นผู้ออกคำสั่งอนุมัติตามเอกสารหมายเลข 246 ซึ่งเป็นเอกสารราชการ จึงฟังได้ว่าได้ปฏิบัติราชการแทนโดยได้รับมอบ อำนาจจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว ถึงแม้จำเลยทั้งสองจะมีได้นำสืบถึงหนังสือมอบ อำนาจดังกล่าวก็ตาม เห็นว่าตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38(7) ระบุว่าอธิบดีอาจมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนได้ โดยการมอบอำนาจตามมาตรานี้ให้ทำเป็นหนังสือ ดังนั้น การที่จำเลยทั้งสองมิได้นำสืบ ว่าการมอบอำนาจระหว่างอธิบดีและรองอธิบดีดังกล่าวได้ทำเป็นหนังสือจึงรับฟังไม่ ได้ว่าได้มีการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนโดยชอบคำวินิจฉัยศาลภาษีอากรกลาง เรื่องนี้ชอบแล้ว ส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อไปว่าตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติ ดังกล่าวได้ระบุให้รองอธิบดีช่วยอธิบดีปฏิบัติราชการได้นั้น เห็นว่าการที่จะช่วย ปฏิบัติราชการได้จะต้องได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากอธิบดีตามมาตรา 38 ดัง กล่าวเสียก่อนจึงจะช่วยปฏิบัติราชการตามมาตรา 32 ได้ อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองใน ข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน และที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อไปว่า การมอบอำนาจมีหรือ ไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อโจทก์มิได้กล่าวอ้างมาในฟ้องว่านางสาวประไพมิใช่รอง อธิบดีกรมสรรพากรหรือมิได้รับมอบอำนาจ ปัญหาดังกล่าวจึงมิใช่ปัญหาเกี่ยวกับ ประเด็นข้อพิพาทตามที่ศาลภาษีอากรกลางกำหนดไว้ ศาลภาษีอากรกลางจึงไม่มี อำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร มาตรา 17 ได้ นั้นเห็นว่า การที่จำเลยทั้งสองไม่นำสืบถึงการมอบอำนาจระหว่างอธิบดีกรมสรรพากร

และนางสาวประไพ รองอธิบดีกรมสรรพากรดังกล่าวยอมทำให้ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่านางสาวประไพรองอธิบดีกรมสรรพากรได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ขยายเวลาการออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรของโจทก์ ดังนั้น การออกหมายเรียกตรวจสอบของเจ้าพนักงานของ จึงไม่ชอบ เจ้าพนักงานประเมินจึงไม่มีอำนาจตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2533 ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน มิใช่ปัญหาข้อเท็จจริง ศาลภาษีอากรกลางจึงมีอำนาจวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142(5) และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรมาตรา 17 คำวินิจฉัยของศาลภาษีอากรกลางเรื่องนี้จึงมิใช่เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีการค้าเกิน 2 ปี จึงไม่ชอบ เพราะจะต้องปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรมาตรา 19 ซึ่งให้กระทำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ไต่ยื่นรายการรวมทั้งไม่มีเหตุผลที่จะขยายระยะเวลาในการออกหมายเรียกการออกหมายเรียกจึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า การออกหมายเรียกบุคคลผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการการค้านั้น ประมวลรัษฎากรได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะในมาตรา 87 ตรี ซึ่งอยู่ในหมวด 4 ภาษีการค้าส่วนที่ 7 ว่าด้วยอำนาจเจ้าพนักงานประเมินแล้ว จึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 19 ทั้งมาตรา 19 ก็ได้บัญญัติยกเว้นไว้ว่า"เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในลักษณะนี้ ฯลฯ"เมื่อมาตรา 87 ตรี ซึ่งบัญญัติไว้ในลักษณะ 2 บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งแตกต่างจากมาตรา 19 จึงเห็นได้ว่ามาตรา 87 ตรีมิได้อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 19 การที่มาตรา 87 ตรีมิได้กำหนดระยะเวลาให้เจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกภายในระยะเวลา 2 ปีดังเช่นมาตรา 19 เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีการค้าของโจทก์ได้ภายในระยะเวลาตามมาตรา 88 ทวิ(1) คือห้าปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้าหรือวันที่ยื่นแบบแสดงรายการการค้าแล้วแต่วันใดจะเป็นวัน

หลัง ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ต่อไปว่าพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 มาตรา 7 บัญญัติให้ยกเลิกหมวด 4 ซึ่งว่าด้วยภาษี
การค้า และเจ้าพนักงานประเมินจะประเมินภาษีการค้าได้ต้องเป็นไปตามมาตรา
21(2) คือในเรื่องการจัดเก็บภาษีการค้าที่ค้างอยู่หรือที่ถึงกำหนดก่อนวันที่ 1
มกราคม 2535 แต่โจทก์ชำระภาษีการค้าถูกต้องโดยไม่มีภาษีค้าง เจ้าพนักงาน
ประเมินจึงไม่มีอำนาจประเมินภาษีการค้านั้น เห็นว่า ภาษีการค้าสำหรับเดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคม 2533 ที่เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบถ้าโจทก์เสียไม่ถูก
ต้องย่อมถือได้ว่าเป็นภาษีการค้าที่ค้างอยู่เมื่อเจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบแล้วเห็น
ว่าโจทก์เสียไว้ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอำนาจประเมินได้ตามพระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. มาตรา 21(2)

ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ต่อไปมีว่า การประเมินภาษีการค้าและคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นเพียงซับโบรกเกอร์ไม่
อาจซื้อขายหลักทรัพย์เองได้ จึงต้องให้โบรกเกอร์เป็นตัวแทนในการซื้อขาย โจทก์
เป็นเพียงตัวแทนของผู้ลงทุนและดำเนินการให้ผู้ลงทุนมีนิติสัมพันธ์กับโบรกเกอร์ซึ่ง
เป็นตัวแทนของผู้ลงทุน โจทก์จึงมิใช่ตัวแทนของผู้ลงทุน เพราะโจทก์ไม่สามารถซื้อ
ขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองได้และหากโจทก์ซึ่งเป็นซับโบรกเกอร์มีรายรับจากผู้ลงทุน
อัตราร้อยละ 0.5 แล้วก็จะซบกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่ง
กำหนดแบ่งให้โจทก์ได้รับค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.2 ส่วนโบรกเกอร์ได้รับร้อยละ 0.3
ทั้งการขายหลักทรัพย์โบรกเกอร์ก็จะหักค่าธรรมเนียมส่วนของโบรกเกอร์ไว้ก่อน
ส่วนที่เหลือจึงส่งให้ซับโบรกเกอร์คือโจทก์ หลังจากนั้นโจทก์ก็จะหักค่าธรรมเนียม
ส่วนของโจทก์ไว้แล้วจึงจ่ายส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ลงทุนโจทก์ไม่เคยถือเอาประโยชน์
จากค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 0.3 จึงไม่อาจถือเป็นรายรับของโจทก์ได้เพราะโจทก์
ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เอง
แต่โบรกเกอร์เท่านั้นที่สามารถกระทำได้เห็นว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลูกค้าจะซื้อผ่านโจทก์โดยมิได้คำนึงว่าโจทก์จะเป็นโบรกเกอร์หรือซับโบรกเกอร์และลูกค้าของโจทก์ก็ไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าโจทก์จะเป็นซับโบรกเกอร์ของโบรกเกอร์บริษัทใดค่าธรรมเนียมการซื้อขายอัตราร้อยละ 0.5 ลูกค้าจะจ่ายให้โจทก์โดยไม่คำนึงว่าโจทก์จะได้รับเท่าใดและโบรกเกอร์จะได้รับเท่าใด ลูกค้าไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อโบรกเกอร์ในกรณีที่ซับโบรกเกอร์ผิดนัดหรือผิดสัญญาต่อโบรกเกอร์ค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 0.5 ลูกค้าจะจ่ายให้แก่ผู้ที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ การที่โจทก์ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจ่ายค่าธรรมเนียมให้โจทก์อัตราร้อยละ 0.5 จึงเห็นได้ว่าค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 0.5 เป็นรายรับที่โจทก์รับจากลูกค้า การที่โจทก์นำไปจ่ายให้แก่โบรกเกอร์เป็นเรื่องระหว่างโจทก์ซึ่งเป็นซับโบรกเกอร์ปฏิบัติต่อโบรกเกอร์ตามความผูกพันระหว่างกัน โจทก์จะนำรายจ่ายดังกล่าวมาลดยอดรายรับที่โจทก์ได้รับจากลูกค้าโจทก์ในอัตราร้อยละ 0.5 ให้ต่ำลงไม่ได้ ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่ารายรับของโจทก์ต้องคิดจากอัตราร้อยละ 0.5 นั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

ปัญหาวินิจฉัยประการสุดท้ายตามที่โจทก์และจำเลยที่ 3 อุทธรณ์เกี่ยวกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มนั้น เห็นว่า ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเป็นอย่างดีโดยดเบี้ยปรับที่เรียกเก็บจากโจทก์ทั้งสิ้น เว้นแต่เบี้ยปรับตามการประเมินภาษีการค้าจากค่าธรรมเนียมรับและดอกเบี้ยรับส่วนลดรับตามหนังสือแจ้งภาษีการค้าเลขที่ ต.2/1041/4/102745 ซึ่งโจทก์กระทำผิดพลาดโดยการเข้าใจข้อกำหนดผิดจึงลดเบี้ยปรับให้ร้อยละ 50 นั้น ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยชอบด้วยเหตุผลแล้วส่วนเงินเพิ่มภาษีการค้านั้นประมวลรัษฎากรมิได้บัญญัติให้งดหรือลดได้ ศาลจึงไม่มีอำนาจงดหรือลดให้ได้ ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาชอบแล้ว

(วิชา มัธยมศึกษา-อังกฤษ ธารีสาร-สุนทร สิทธิเวชจิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ